

İnternette Haber ve İçerik Kaldırma (Erişimin Engellenmesi) Nasıl Yapılır?

5651 Sayılı Kanun m.9 ve m.9/A Kapsamında Kişilik Hakları, Özel Hayat ve Unutulma Hakkı

Bu rehber, 5651 sayılı Kanun ve yüksek mahkeme içtihatları esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

İçeriğin çıkarılması, ihlal oluşturan verinin sunucudan kalıcı olarak silinmesidir ve kanun koyucu bunu erişimin engellenmesine göre öncelikli yöntem kabul eder. Kişilik haklarının ihlali, özel hayatın gizliliği veya unutulma hakkı gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulabilir; hakimlik en geç 24 saat içinde karar verir ve olumlu kararlar Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla en geç 4 saat içinde uygulanır. Engelleme kararı bir sitenin tamamına değil, yalnızca ihlalin gerçekleştiği spesifik bağlantıya yönelik olabilir.

Bir Haberi Sildirmek İçin "Yalan Söylüyorlar" Demek Yeterli mi?

İnternette hakkında olumsuz bir içerik gören herkes bunu kaldırtabileceğini düşünür; ancak kanun bu talebi sınırsız tutmaz. Hangi içeriklerin kaldırılabilirliği, hangi makama başvurulacağı ve kararın ne kadar sürede uygulanacağı net kurallara bağlıdır. Bu kuralları bilmeden hazırlanan bir dilekçe, hem reddedilme hem de "sansür" iddiasıyla mağduriyetin daha görünür hâle gelmesi (Streisand etkisi) riskini taşır.

Bu rehberde erişimin engellenmesi ile içeriğin çıkarılması arasındaki fark, kaldırma gerekçeleri, unutulma hakkı ve başvuru süreci ele alınmaktadır.

Erişimin Engellenmesi ile İçeriğin Çıkarılması Arasındaki Fark

Erişimin engellenmesi, ihlale sebep olan internet sitesinin veya ilgili URL adresinin yalnızca Türkiye sınırları içindeki IP adreslerinden erişilmesinin sınırlandırılmasıdır; içerik sunucudan silinmez ve VPN ile hâlâ görülebilir. İçeriğin çıkarılması ise ihlal oluşturan verinin, yer aldığı sitenin sunucusundan ve veritabanından kalıcı olarak silinmesidir. Kanun koyucu, ifade ve basın özgürlüğünü en az zedeleyecek yöntem olarak içeriğin çıkarılmasını öncelikli kabul eder; hakimlikler öncelikle içeriğin silinmesine karar verir, bu teknik olarak mümkün değilse erişimin engellenmesine hükmeder.

İçerik Kaldırma ve Engelleme Gerekçeleri

Kanunun aradığı hukuka aykırılık hâlleri üç ana başlıkta toplanır.

Kişilik Haklarının İhlali

Gerçek veya tüzel kişilerin şeref, haysiyet, ticari itibar veya onurunu zedeleyen asılsız, hakaret içeren ya da gerçeği yansıtmayan internet yayınları bu kapsamdadır ve 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesine dayanır. En sık başvuru yasal yoldur. Örneğin hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan bir kişi için "nitelikli dolandırıcılık yapıyor" başlıklı asılsız bir haber yayınlanması, kişilik haklarının ihlali temelinde içerik kaldırma davasına konu edilebilir.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

Kişinin rızası dışında, kamuya açık alanda çekilmiş olsa dahi mahrem fotoğrafların, ev adresinin, telefon numarasının veya gizli kalması gereken konuşma kayıtlarının paylaşılması 5651 sayılı Kanun'un 9/A maddesi kapsamındadır ve süreç bu durumlarda daha hızlı işletilir.

Kamu Düzeni ve Katalog Suçlar

İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma veya kumar için yer sağlama gibi hâllerde, bireysel başvuruya gerek kalmaksızın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

resen erişimi engelleme yetkisine sahiptir.

Unutulma Hakkı: Doğru Ama Eski Bir Haber de Silinebilir mi?

Bir haber yayınlandığı tarihte tamamen doğru ve hukuka uygun olabilir. Ancak yıllar sonra arama motorlarında ilk sırada çıkmaya devam etmesi, kişiyi geçmişteki bir olaydan dolayı sürekli bir dijital yük altında bırakabilir. Yüksek mahkeme içtihatlarına göre bir içeriğin unutulma hakkı kapsamında kaldırılabilmesi için: yayın üzerinden makul ve uzun bir süre geçmiş olması, haberin güncelliğini ve kamu yararını yitirmiş olması, kişinin toplumsal olarak tanınan bir figür olmaması ve haber adli bir vakaya dayanıyorsa kişinin beraat etmiş veya cezasını tamamlamış olması gerekir.

Olay Özeti

Üniversite öğrencisiyken 2014 yılında bir kavgaya karışan ve hakkında basında haber çıkan Melis, yargılama sonucunda beraat etmiştir. Aradan 12 yıl geçmiş, Melis evlenmiş ve bir şirkette yönetici olmuştur. Ancak adını arattığında iş ortakları hâlâ o eski haberi görmektedir.

Hukuki Değerlendirme

Haber yayınlandığı tarihte doğru olsa dahi, aradan geçen uzun süre nedeniyle güncelliğini ve kamu yararını yitirmiştir; Melis beraat de etmiştir. Bu koşullar birlikte değerlendirildiğinde Melis, unutulma hakkı kapsamında haberin kaldırılmasını ve arama motoru indeksinden silinmesini talep edebilir.

Adım Adım İçerik Kaldırma Süreci

İki temel yol izlenebilir. Zorunlu olmayan ilk yol, yargıya gitmeden önce ihlali yapan sitenin iletişim bölümünden e-posta veya noter ihtarnamesiyle başvurmaktır (uyar-kaldır yöntemi); yer sağlayıcı haklı talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sonuç alınamazsa veya durum acilse, mağdur yerleşim yerindeki veya yayının yapıldığı yerdeki Sulh Ceza Hakimliği'ne, ihlal oluşturan içeriğin tam URL adresini ve ekran görüntüleriyle desteklenmiş gerekçelerini içeren bir dilekçeyle başvurur.

Önemli bir teknik kural: Sulh Ceza Hakimlikleri, basın ve ifade özgürlüğü gereğince bir haber sitesinin ana alan adına toptan erişim engeli kararı veremez. Engelleme ve silme kararı yalnızca ihlalin doğrudan gerçekleştiği spesifik bağlantıya yönelik olabilir.

Kararın Uygulanması

Sulh Ceza Hakimliği başvuruyu duruşma yapmaksızın evrak üzerinden inceler ve en geç 24 saat içinde karar verir. Karar olumlu çıktığında hakimlik kalemi kararı, infaz edilmek üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne (ESB) gönderir. ESB, Türkiye'deki tüm internet servis sağlayıcılarının bağlı olduğu üst çatı kuruluştur ve kendisine ulaşan kararı derhal üye servis sağlayıcılarına ve ilgili siteye tebliğ eder. Kanun uyarınca bu kararlar en geç 4 saat içinde teknik olarak uygulanmak zorundadır; süreye uymayan sağlayıcılara ağır idari ve adli yaptırımlar uygulanır.

Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi reddetmesi hâlinde mağdurun, kabul edip içeriğin sildirilmesi hâlinde ise yayıncının karara itiraz hakkı vardır. İtiraz süresi kararın tebliğinden itibaren 7 gündür; itirazı, kararı veren hakimliği numara olarak takip eden bir sonraki Sulh Ceza Hakimliği inceler ve verilen karar kesindir.

Başvuru Gerekçesi	Dayanak	Yetkili Makam	Uygulama Süresi
Kişilik haklarının ihlali	5651 s.K. m.9	Sulh Ceza Hakimliği veya site yönetimi	Hakim kararı sonrası ESB kanalıyla 4 saat içinde
Özel hayatın gizliliği	5651 s.K. m.9/A	Doğrudan BTK, 24 saatte hakime sunulur	BTK bildiriyle derhal
Unutulma hakkı	Yüksek mahkeme	Sulh Ceza Hakimliği ve arama	Hakim kararı ve arama motoru işlemiyle

Sıkça Sorulan Sorular

Haberi yayınlayan siteye önce ihtar göndermek zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değildir. Ancak hızlı sonuç almak isteyen ve sitenin iyi niyetle hareket edeceğini düşünen mağdurlar için pratik bir ilk adımdır. Sonuç alınamazsa doğrudan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulabilir.

Bir sitenin tamamına erişim engeli konulabilir mi?

Kural olarak hayır. Basın ve ifade özgürlüğü gereğince engelleme kararı yalnızca ihlalin gerçekleştiği spesifik sayfaya yönelik olabilir; ana alan adının toptan engellenmesi istisnai ve çok sınırlı hâllerde söz konusu olur.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

URL adresinin eksik veya hatalı belirtilmesi: Dilekçede ihlal oluşturan içeriğin tam bağlantısı net biçimde gösterilmezse hakimlik talebi inceleyemeden reddedebilir.

Soyut gerekçelerle başvuru yapılması: "Beni rahatsız ediyor" türünden gerekçeler, kişilik hakkı ihlalinin somut unsurlarını (asılsızlık, hakaret, gizlilik ihlali) göstermediği için kabul görmez.

Sonuç

İnternette içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi süreçleri, itibar yönetimi açısından saniyelerin dahi önem taşıdığı dinamik süreçlerdir. Dilekçenin hukuki ve anayasal ölçütlere uygun gerekçelendirilmesi, URL adreslerinin doğru tasnif edilmesi ve infaz sürecinin takip edilmesi, başvurunun başarısını doğrudan belirler.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her olayın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin bir bilişim ve basın hukuku avukatından destek alınarak yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan